

IZUAN BIN DAUD

lawan

SYAZLIANA BINTI HAMZAH

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)]

Pada : 22 Mac 2022 / 19 Syaaban 1443H

Permohonan No. 10000-002-0025-2021

[Kebenaran Merayu – Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : -

Peguam Syarie Responden : Tetuan Sa'adiah, Khoo, Lo & Co.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah bagi mendapatkan perintah kebenaran untuk merayu di bawah Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003. Responden tidak bersetuju dengan Permohonan ini dan telah memfailkan Afidavit Jawapan.

Fakta Kes

[2] Responden telah memfailkan satu tuntutan nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah (MRS) Ampang dalam kes no. 10013-024-0497-2017. Pemohon kemudiannya telah memfailkan satu permohonan untuk membatalkan dan mengenepikan tuntutan nafkah anak tersebut melalui permohonan no. 10013-099-

0322-2018. Dan pada 13/12/2018 Mahkamah telah menolak permohonan Pemohon.

[3] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan MRS Ampang tersebut dan telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah (MTS) di Shah Alam. Pada 16/12/2020, MTS Shah Alam telah menolak rayuan Pemohon melalui kes rayuan no. 10500-099-0057-2019.

[4] Pemohon telah tidak berpuashati dengan keputusan rayuan di MTS tersebut dan berhasrat untuk merayu. Oleh kerana kes ini bermula daripada MRS, Pemohon perlu mendapat kebenaran untuk merayu di bawah Seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 sebelum Pemohon boleh memfailkan rayuan.

Ulasan Mahkamah Rayuan

[5] Bagi permohonan kebenaran merayu Pemohon ini, kami merujuk kepada seksyen 67(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang menyatakan :

(2) Apabila suatu rayuan daripada sesuatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran untuk diputuskan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.

[6] Berdasarkan seksyen 67(2) tersebut, dua kehendak undang-undang yang perlu dipenuhi oleh mana-mana Pemohon sebelum suatu perintah kebenaran merayu diberi iaitu:-

- i. Bahawa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul semasa pendengaran prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah; dan
- ii. Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut.

[7] Kami mengulangi pendirian kami dalam kes-kes sebelum ini bahawa peruntukkan sub-seksyen 67(2) tersebut adalah sebagai tapisan, iaitu menyaring kes-kes yang hanya mempunyai isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain perkataan, bukan semua kes Mahkamah Rendah Syariah yang telah dirayu ke Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu tersebut. Ketetapan ini telah ditegaskan di dalam kes *Mhd. Idris bin Hj. Masior lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH 34(1)*. Panel Rayuan dalam kes tersebut merujuk kepada kitab *Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah* oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, Cetakan Pertama, 1984, hlm. 282 sebagaimana berikut :

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرار لا يجوز إعادة النظر فيها الا في
أحوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الامر ، ويكون طلب إعادة النظر فيها
من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع الى نفس قضاة النقض والابرار
، او الى هيئة خاصة من غيرهم مهمتها إعادة النظر في هذه الاحكام

Maksudnya: *“Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.”*

[8] Kami menegaskan di sini, batas dan tugas Mahkamah ini berdasarkan peruntukan yang dinyatakan di atas. Fungsi Mahkamah dalam permohonan ini hanyalah untuk menentukan sama ada rayuan boleh dibenarkan atau sebaliknya. Bukanlah tugas kami di peringkat ini untuk mendengar, membicaraan dan memutuskan mengenai tuntutan yang timbul. Pihak-pihak boleh menghujahkan berkaitan tuntutan tersebut sekiranya rayuan diberikan semasa perbicaraan di peringkat Rayuan.

[9] Oleh yang demikian, dalam kes ini, Pemohon adalah bertanggungjawab untuk mengemukakan kepada kami mengenai persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan di MTS dan MTS telah membuat keputusan terhadap undang-undang berkepentingan awam tersebut.

[10] Untuk tujuan tersebut, kami merujuk kepada alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujahnya bagi mengenal pasti adakah permohonan ini memenuhi elemen-elemen yang telah kami nyatakan di atas.

[11] Di dalam Afidavit Pemohon bertarikh 3/2/2021, Pemohon telah memohon perintah kebenaran untuk merayu dengan alasan seperti berikut:-

- i. Hakim Bicara telah terkhilaf, gagal dan/atau tersasar dari segi fakta dan undang-undang mahupun hukum Syarak kerana membenarkan Responden meneruskan tuntutan nafkah anak terhadap Responden dengan mengaplikasikan seksyen 74 dan 80 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 meskipun pada waktu itu Responden tidak memelihara, mempunyai hak jagaan (seksyen 82-89 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003) ke atas anak-anak tersebut;
- ii. Hakim Bicara telah terkhilaf, gagal dan/atau tersasar dari segi fakta dan undang-undang mahupun hukum Syarak apabila menghadkan bidangkuasanya sendiri dan mahkamah yang termaktub di bawah seksyen 244 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (yang dirangka bagi tujuan menidakkan ketidakadilan dan penyalahgunaan proses Mahkamah), dengan tidak menegah Responden jika/apabila menghalang anak-anak tersebut dari menerima nafkah daripada Pemohon, dengan menggunakan seksyen 196 dan 200 Enakmen yang sama sebagai sandaran. Selain itu, Hakim Bicara juga telah tidak mengendahkan Hujahan Lisan Mahupun Hujahan Tambahan (secara elektronik) saya (rujuk perenggan 10 Alasan Permohonan ini dan perenggan 6 Alasan Penghakiman Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah).

[12] Berdasarkan penelitian kepada afidavit Pemohon, kami mendapati Pemohon telah tidak menunjukkan kepada kami bagaimana alasan-alasan yang dinyatakan di dalam afidavit tersebut boleh dikaitkan sebagai persoalan undang-

undang yang ada kepentingan awam. Dalam hal ini kami harus bersikap berhati-hati supaya persoalan-persoalan yang ditujukan bukanlah untuk kepentingan diri Pemohon tetapi harus untuk kepentingan awam. Ini kerana persoalan-persoalan berkaitan kepentingan diri Pemohon telah ditimbangkan oleh MTS semasa pendengaran rayuan.

[13] Responden membantah permohonan Pemohon ini dan memohon di dalam Affidavit Jawapannya untuk Mahkamah menolak permohonan Pemohon dengan kos sebanyak RM3000.00.

[14] Seterusnya Pemohon telah membangkitkan isu "*penjaga ad-litem*" adalah perlu bagi ibu yang ingin membuat tuntutan nafkah anak di Mahkamah. Semasa kes tuntutan nafkah anak di Mahkamah Rendah Syariah, Pemohon telah membuat bantahan terhadap Responden kerana Responden tidak mendapatkan kebenaran sebagai "*penjaga ad-litem*" terlebih dahulu.

[15] Dalam hal ini, kami menegaskan bahawa isu "*penjaga ad-litem*" bagi tuntutan nafkah anak bukan suatu isu persoalan undang-undang berkepentingan awam. Tuntutan nafkah anak ini adalah melibatkan Pemohon dan Responden sahaja. Malah seksyen 74 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 telah memperuntukan kuasa bagi Mahkamah untuk memerintahkan mengenai nafkah seseorang anak.

[16] Kami perturunkan peruntukan seksyen 74 Enakmen seperti berikut:-

Seksyen 74. Kuasa Mahkamah memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak

- 1) *Mahkamah boleh pada bila-bila masa memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah untuk faedah mana-mana anaknya*

- (a) *jika dia telah enggan atau cuai mengadakan peruntukan dengan munasabah bagi anaknya itu;*
 - (b) *jika dia telah meninggalkan langsung isterinya dan anaknya itu adalah dalam jagaan isterinya;*
 - (c) *dalam masa menanti keputusan sesuatu prosiding hal ehwal suami isteri;*
 - (d) *apabila membuat atau selepas daripada membuat suatu perintah meletakkan anak itu dalam jagaan seseorang lain; atau*
 - (e) *apabila memberi kebenaran kepada lelaki itu untuk berpoligami di bawah seksyen 23.*
- 2) *Mahkamah adalah juga berkuasa memerintahkan seseorang yang bertanggung di bawah Hukum Syarak supaya membayar atau memberi sumbangan terhadap nafkah seseorang anak jika Mahkamah berpuas hati bahawa memandang kepada kemampuannya adalah munasabah bagi Mahkamah memerintahkan sedemikian.*
- 3) *Sesuatu perintah di bawah subseksyen (1) atau (2) boleh mengarahkan supaya pembayaran dibuat kepada orang yang menjaga atau memelihara dan mengawal anak itu atau kepada pemegang-pemegang amanah bagi anak itu.*

[17] Kami ingin tegaskan juga di sini, isu persoalan undang-undang berkepentingan awam hanya boleh ditunjukkan melalui pengemukaan Alasan Rayuan, penghujahan pihak-pihak dan juga Alasan Penghakiman berkenaan kes rayuan di MTS. Malangnya, di dalam kes ini Pemohon telah tidak dapat menunjukkan secara spesifik perenggan manakah di dalam Alasan Penghakiman YA Hakim MTS yang dikatakan telah menyentuh isu persoalan undang-undang berkepentingan awam tersebut.

[18] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami mendapati permohonan Pemohon ini tidak mematuhi peruntukan seksyen 67(2) di atas kerana Pemohon telah gagal menunjukkan kepada kami persoalan undang-undang berkepentingan awam telah ditimbulkan semasa pendengaran prosiding rayuan di MTS dan MTS telah menyentuh mengenai isu perundangan berkepentingan awam tersebut di dalam keputusannya.

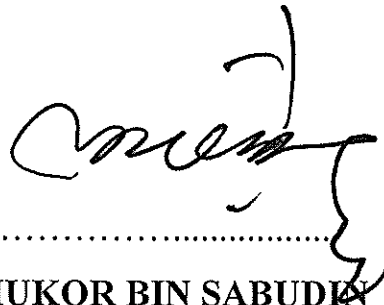
[19] Kami juga bersetuju dengan hujah Responden bahawa akibat dari pemfailan permohonan ini yang tidak mempunyai merit yang kukuh telah memberikan kesusahan dan telah memprejudiskan Responden. Justeru itu, adalah wajar kos diberikan kepada Responden dengan amaun yang kami anggap munasabah berdasarkan kepada Kaedah-Kaedah Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Fi, Elaun dan Kos) 2006.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan Pihak Pemohon, Afidavit dan hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

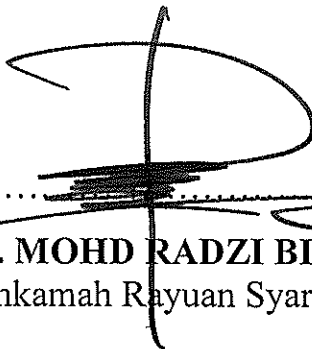
1. Permohonan Pemohon DITOLAK.
2. Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM2000.00

Penghakiman ini diberikan oleh :-



1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-

3. ..Seksyen 71 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003..
YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

